

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1792/2530

พนักงานอัยการศาลแขวงพระนครใต้

โจทก์

นายสรรพสวัสดิ์หรือศุภสวัสดิ์หรือ

สมชาย สวัสดิ์ชูโตหรือ

จำเลย

สวัสดิ์ชูโต

จำเลย

นายสรรพสวัสดิ์ สวัสดิ์ชูโต จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 341 จำคุก 1 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 266,000 บาท แก่ผู้เสียหาย
ด้วย

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 97 แผ่นที่ 2,97)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 200,000 บาท (อันดับ 78 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยยังมีได้
ยื่นฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้

พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยยังมีได้
ยื่นฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้

(สุนทร จันทระศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>